

□□□□부
종합감사 결과보고

2022. 12.

한국장학재단
감 사 실

목 차

I. 감사실시 개요	1
1. 감사 요약	1
2. 감사 배경 · 목적	2
3. 감사 중점 · 대상	3
4. 감사실시 과정 및 결과 처리	4
II. 감사대상부서 현황	5
III. 감사결과	6
1. 총 평	6
2. 지적사항 총괄	6
3. 지적사항 요약	7
IV. 지적사항에 대한 처분 요구	16
V. 적극행정면책 처리현황	17
VI. 행정사항	17

[붙임] 처분요구서 5부. 끝.

I . 감사실시 개요

1. 감사 요약

(1) 목적

- ☐ □□□□부의 주요업무에 대한 점검을 통해 현안 문제점을 조기에 파악하고 효율적인 업무수행을 위한 개선방안을 마련
- ☐ 각종 계약 및 예산집행의 효율성과 투명성을 제고하여 경영개선에 기여

(2) 감사종류 및 감사대상 부서

- ☐ 감사종류: 종합감사
- ☐ 감사대상 부서: □□□□부

(3) 감사범위 및 대상기간

- ☐ 감사범위: □□□□부 업무 전반
 - ☐ 감사대상기간: 2019. 5. 1. ~ 2022. 9. 30.
- ※ 감사대상기간은 사안에 따라 변동될 수 있음

(4) 감사기간 및 감사인

구 분	감사기간	감 사 인
예비감사	2022. 10. 24.(월) ~ 10. 27.(목) (4일간)	☆☆☆(감사반장), ○○○, ▼▼▼, ◎◎◎, 외부감사인*
본감사	2022. 10. 28.(금) ~ 11. 4.(금) (6일간)	

* ▽▽▽▽▽재단(정부광고 제도 등 운영) 감사담당자와 교차감사를 통해 감사인의 전문성 확보

(5) 감사 중점사항 및 역할 분담

감사 중점사항	담당자	비고
업무분장, 예산운영 등 전반적 부서운영 실태 경영지침 및 임직원행동강령 준수 실태	☆☆☆	총괄
재단 사업의 온·오프라인 홍보 운영의 적정성 사내홍보, 홍보용품, 홈페이지 및 사료관리 등 운영 실태	○○○	
대외 및 국제 협력업무 전반 업무협약, 자유학기제, 임원 비서업무 수행 등 운영 실태	▼▼▼	
정부광고 및 홍보업무 전반 보도자료, 사보, 언론지원, 전국장학재단협의회 등 운영의 적정성	◎◎◎	
재단의 정부광고 및 대외 홍보업무 관련 착안사항 발굴	외부감사인	

※ 공공감사시스템을 통한 공공기관 감사 우수사례(방법론 및 감사기법) 적극 활용

2. 감사 배경·목적

정부는 '22년 7월 「120대 국정과제」를 통해 '자율과 창의로 만드는 담대한 미래'를 제4의 국정목표로 설정하여 청년에게 참여의 장을 대폭 확대하고, 주거·일자리·교육 등 맞춤형 지원을 제공함으로써 청년의 꿈을 응원하는 희망의 다리를 놓고자 하였다. 또한 '상식이 회복된 반듯한 나라'를 제1의 국정목표로 설정하여 공공기관 효율화 등 혁신을 통해 질 높은 대국민 서비스를 제공하겠다는 의지를 표명하였으며, 이에 기획재정부는 「새정부 공공기관 혁신가이드라인¹⁾」을 배포하여 공공기관이 솔선수범하여 조정이 가능한 주요 경상경비를 최대한 절감하는 등의 자율적인 혁신과 노력으로 공공기관의 생산성과 효율성을 제고할 수 있는 기반을 마련하였다.

이에 감사실은 리스크 기반 감사제도를 통해 재단 사업 운영 전반에 대한 위험요인을 평가·분석하여 위험도가 높은 대내외 홍보와 사후관리 체계의 적정성 등을 중점 감사분야로 선정하였고, 소관 제·규정 분석을 통해 대학생 홍보대사 선발 및 운영의 적정성 등의 예상 문제점을 도출하였으며, 정부의 국정운영 방향에 발맞추고자 정부광고 등 계약업무의 적정성, 수기공모전 등 심사제도의 공정성 등을 감사계획(안)에 반영하고 이번 감사를 실시하게 되었다.

1) 「새정부 공공기관 혁신가이드라인」(기획재정부, 2022. 7. 29.)

(목적) 공공기관 생산성·효율성 제고를 중심으로 각 기관별 혁신 계획 수립을 지원
(대상) 한국장학재단을 포함한 전체 공공기관(350개)
(방향) 5대 분야 중점 효율화(① 기능, ② 조직·인력, ③ 예산, ④ 자산, ⑤ 복리후생)

3. 감사 중점·대상

이번 감사는 □□□□부가 2019년 5월부터 2022년 9월까지 수행한 주요 사업과 부서 운영 전반을 대상으로 하고, 특히 부서의 주요 업무인 대내외 홍보와 대외협력 업무의 처리실태와 기존 감사의 지적사례, 소관 제·규정의 준수 여부, 해야 할 일을 제대로 하지 않거나 미루는 소극적 행태 등을 점검코자 하였으며, 또한 광고·홍보 등 주요 업무의 추진 과정을 체계적으로 분석함으로써 미비점을 보완하고 □□□□부 주요 업무의 성과와 효율성을 제고하는데 감사 중점을 두었다.

[참고] □□□□부 주요 사업 감사 중점 대상

구 분		주 요 내 용
주요사업 운영의 적정성	홍보	① 대내외 홍보 계획 및 이행의 적정성 ② 홍보대사 및 홈페이지 운영, 사보 발간 등의 적정성
	대외협력	① 대외 및 국제 협력 계획 및 운영의 적정성 ② 업무협약, 자유학기제, 임원 비서업무 등 수행의 적정성
제·규정 준수 여부		① □□□□부 관련 제·규정 준수 여부 확인 - 「한국장학재단 대학생 홍보대사 운영지침」, 「홈페이지 관리 및 운영지침」 등 ② 계약사무규칙 관련 준수 여부 확인 ③ 여비규칙, 예산집행지침 등 재단 공통규정 등 준수 여부 확인
주요 예산집행 현황		① 전년 대비 50% 이상 증가 또는 감소한 예산 항목의 사유 점검 ② 예산의 이·전용의 적정성 및 절차 준수여부 점검 ③ 각종 수당 및 출장비 지급 등 「예산집행관리지침」 준수 여부 점검

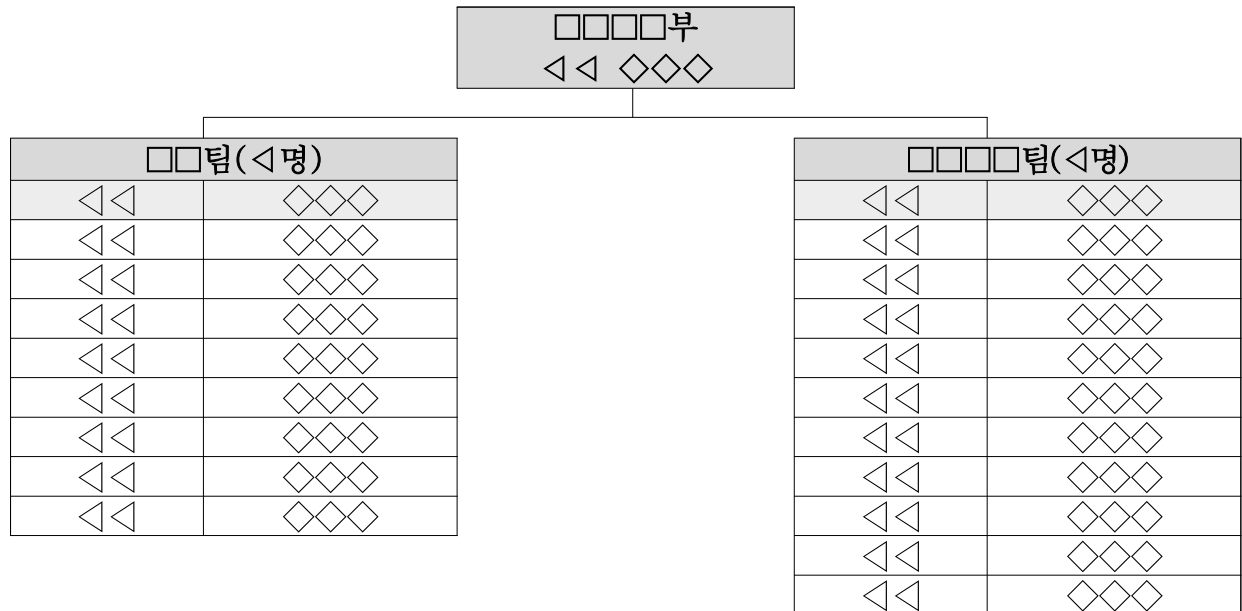
4. 감사실시 과정 및 결과 처리

이번 감사와 관련하여, 2022. 10. 28.부터 같은 해 11. 4.까지 6일간 감사인 5명(외부감사인 1명 포함)이 위법·부당하거나 제도개선이 필요하다고 판단되는 사항에 대하여 실지감사를 실시하였고, 감사결과 지적사항과 관련하여 2022. 11. 4. □□□□부장 등이 참석한 가운데 감사마감회의를 실시하였으며, 업무처리 경위 및 향후 처리대책에 대하여 □□□□부에서 제시한 의견 등을 포함하여 지적사항에 대한 내부 검토를 거쳐 2022. 12. 19. 감사심의회 의결로 감사결과를 최종 확정하였다.

II. 감사대상부서 현황

□ 조직 구성('22. 10. 21.기준)

○ 부서 구성



○ 인원 현황 : 총 ◁◁명(종합직 ◁◁명, 일반직 ◁명)

구 분		1~3급	4급	5급~6급	일반직	계
부서 계	정원					
	현원					
□□팀	정원					
	현원					
□□□□팀	정원					
	현원					

□ 주요 업무

- 재단 대내외 홍보업무의 기획 및 운영 총괄
- 사내홍보, 홍보동영상, 홍보용품 제작 및 관리운영
- 재단 브랜드 전략 수립 및 관리
- 대외 및 국제협력업무 기획 및 운영 총괄
- 재단 방문체험, 견학 행사 기획 및 운영
- 임원의 비서 업무
- 그 외 □□□□부 관련 부대 업무

Ⅲ. 감사결과

1. 총 평

□□□□부는 재단 대내외 홍보업무 기획 및 운영 총괄, 대외 및 국제 협력업무 기획 및 운영, 재단 브랜드 전략 수립 및 관리, 수기공모전, 홍보 대사, 계절학기제 기획 및 운영, 사내 홍보, 사보 발행, 홍보용품 제작 및 관리, 임원 비서업무 등과 이에 부수되는 사항 등의 업무를 수행하고 있다.

□□□□부 종합감사 결과 수기공모전 심사와 선발이 부적정하게 운영 되었고, 홍보협력사 변경계약 시 계약금액을 과다 증액하고 위임전결규칙 등 관련 규정을 미준수한 사례가 확인되었다.

또한, 재단 정기간행물의 신고와 필요적 기재사항의 게재가 누락되고 있었으며, 광고·홍보 위탁계약이 부적정하게 관리되고, 대학생 홍보대사 선발심사 기준이 부적정하게 운영된 사례가 확인되었다.

이에 따라 규정 위반 등 10건의 지적사항에 대해 주의촉구 1건, 주의환기 1건, 통보 8건으로 처분 요구하였다.

□□□□부는 이번 감사를 통하여 심사제도를 보완하여 재단의 선발체계에 공정성을 확보하고, 국가계약법 및 내규 등에 기반하여 정부 광고 등 주요 업무를 추진하여야 할 것으로 판단된다.

2. 지적사항 총괄

(단위 : 건, 명, 백만 원)

합 계			변상 (금액)	징계 (인원)	주의촉구 (인원)	주의환기 (인원)	시정 (금액)	통보	현지 주의	현지 시정	통보 (모범)
건수	금액	인원									
10	-	8	-	-	1 (3)	1 (5)	-	8	-	-	-

3. 지적사항 요약

(1) 수기공모전 심사 및 선발 부적정: 주의촉구(1), 통보(1)

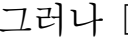
- ☐ □□□□부는 2022년 제14회 한국장학재단 수기공모전을 추진하는 과정에서 심사의 정확성과 효율성을 향상시키고자 전문 대행사인 ★★★에게 수기 접수, 심사평가 결과 취합 및 심사 수행 등의 과업을 위탁하여 운영함
- ☐ 「2022년 제14회 한국장학재단 수기공모전 추진계획(안)」에 따르면, 심사 단계는 총 3단계(기본검증→1차 심사→2차 심사)로 이루어져 있으며, 각 심사단계에서 동점자가 발생할 경우 우선순위가 높은 항목의 고득점자를 선발하도록 되어 있음
- ☐ 「약관의 규제에 관한 법률」 제5조 등에 따르면 약관의 뜻이 명백하지 않은 경우에는 고객에게 유리하게 해석하도록 되어 있고, 「공무원임용시험령」 제32조 등에 따르면, 공무원 채용시험 등에서 선발예정인원을 초과하여 동점자가 있을 때에는 그 동점자를 모두 합격자로 선발하도록 되어 있음
- 한편, 「계약사무규칙」 제81조 및 제82조 등에 따르면, 계약담당은 계약을 체결한 뒤 적정한 이행을 확보하기 위하여 감독하도록 되어 있으며, 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 검사하며, 이행내용이 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하도록 되어 있음
- ☐ 따라서, 수기공모전 심사는 계획(안)에 명시된 단계별 심사기준에 따라 수행되어야 하며, 선발 기준인원을 초과하여 동점자가 발생했을 때에는 심사기준 상 우선순위가 높은 항목의 고득점자를 선발하여야 하고, 모든 기준을 적용하였음에도 순위를 정할 수 없는 등 기준에 명시되지 않은 중요 사안이 발생할 경우에는 전결권자인 이사장의 승인을 득하여 합격 여부를 결정하여야 하며, 이 경우 「공무원임용시험령」 등을 준용하여 동점자 전체를 합격처리함이 타당함

- 그러나 □□□□부는 제14회 수기공모전 1차 심사에서 동점자 처리 기준을 적용하여도 순위를 정할 수 없는 동점자 2명(△△△, ■■■■)이 발생하자, 동점자가 나오지 않도록 위탁업체를 통해 임의로 위 2명에 대한 기본검증을 재 실시 하였으며, 그 결과 1명(△△△)의 수기를 ‘주제 부적합’ 판정하여 부당하게 탈락시킴
- 또한 2차 심사에서는 위탁업체인 ★★ ★이 2개 분야에서 동점자 총 4명(○○○, ♣♣♣, ■■■, ●●●)이 발생하였으나, 우선순위가 높은 ‘감동성’ 항목의 고득점자인 2명(○○○, ■■■)을 우선하여 선발하지 않고, 더 낮은 점수를 받은 2명(♣♣♣, ●●●)을 선발하는 등 동점자 처리기준을 잘못 적용한 심사결과를 재단에 제출하였으나,
- 재단 계약 담당자는 이를 철저히 검사하지 않고 그대로 확정하여 정당하게 심사기준을 적용했을 경우 탈락했어야 할 2명(♣♣♣, ●●●)을 우수상으로 선발하고, 선정되었어야 할 2명(○○○, ■■■)을 탈락처리하여 선발결과를 공고함
- 아울러 위 오류를 정정하는 과정에서 당초 동점자 처리기준을 올바르게 적용하였을 경우 입상하였어야 할 2명(○○○, ■■■) 뿐만 아니라, 정당한 업무처리 과정을 거쳐 이미 탈락처리된 2명(♡♡♡, ♣♣♣)을 ‘낙선자 구제 방안의 일관성’을 확보한다는 목적하에 우수상으로 추가 선발함
- 그 결과 재단 수기공모전 심사 및 평가 과정의 전반에서 공정성과 신뢰성이 훼손되는 결과를 초래함
- ☞ **이사장**은 수기공모전 심사의 중요사항을 임의로 결정해 재심사를 실시하여 1차 심사에서 1명을 부당 탈락 시키고, 2차 심사에서 동점자 처리 기준을 잘못 적용하여 4명의 당락을 뒤바꾸는 등 재단 수기공모전 심사의 신뢰성과 공정성을 저해한 관련자를 「인사규정」 제100조에 따라 주의촉구하시기 바람 (주의촉구)
- ☞ □□□□부장은 수기공모전의 심사 및 선발기준 전반을 검토하여 동점자 처리기준을 세분화 하는 등 재발방지대책을 마련하시기 바람 (통보)

(2) 홍보협력사 변경계약 관련 업무처리 부적정: 주의환기(1), 통보(2)

- ☐ □□□□부는 재단의 연간 홍보업무를 위하여 「정부광고법」에 따라 에 매년 홍보협력사 선정을 의뢰한 후 공개입찰을 통해 홍보협력사를 선정하여 재단의 홍보 캠페인을 진행하고 있음

1) 위임전결규칙 등 관련 규정 미준수: 주의환기(1)

- ☐ 「위임전결규칙」의 위임전결표에 따르면 추정가격 1억 원을 초과하는 계약 건의 경우 전결권자는 이사장으로 되어 있으며, 기존 계약금액 대비 인상율이 10%를 초과하는 변경계약 건에 대한 전결권자 또한 이사장으로 되어 있음
- ☐ 또한 「일상감사 및 사후공람지침」 제3조 등에 따르면 추정가격 2천만 원을 초과하는 각종 계약 관련 사항은 일상감사 대상업무임에 따라 일상감사를 의뢰하여야 하며, 일상감사를 이미 수감 받은 계약 건의 주요 변경사항이 발생하여 변경계약을 체결하는 경우 또한 일상감사를 의뢰하는 것이 타당함
 - 따라서, □□□□부는 위 규칙에 따른 전결권을 준수하고, 일상감사 대상일 경우 관련 변경계약의 적법성·타당성 등에 대하여 검토받기 위하여 일상감사를 수감 받는 등 관련 규정을 준수하여야 함
- ☐ 그러나 □□□□부는 감사 대상기간 동안 에 홍보협력사 선정을 의뢰하여 추진한 계약 건 중 '20년, '22년 2개년의 계약 건에 대해 계약기간 중 과업내용 추가 등의 사유로 당초 계약금액 대비 60% 이상이 증액되는 등 계약 주요 변경사항이 발생하였으나 이사장 결재와 일상감사 의뢰 없이 부서장 전결로 에 계약변경을 요청하여 홍보협력사와 변경계약을 체결한 것으로 확인됨

2) 계약금액 과다 증액 및 계약기간 연장 업무 부적정: 통보(2)

- ☐ 「국가계약법」 제19조에 따르면 계약담당공무원 등은 계약체결 후 물가 변경, 설계변경 등으로 계약금액을 조정할 필요가 있을 경우 계약금액을 조정하도록 되어 있음

- 그리고 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제19조에 따르면 계약 상대방은 계약기간 종료 전 추가업무 등이 발생하여 계약기간 연장 및 그 연장으로 인하여 추가비용이 발생하는 경우 계약담당자에게 계약기간 연장 및 계약금액 조정 신청을 하도록 하고 있음
- 또한 조달청 「정부계약 관계법규 해석사례」에 따르면, 설계변경은 당초 과업설계 당시 예상하지 못했던 불가피한 상황이 계약이행 중에 발생할 경우 당초 과업내용을 변경하는 것으로 정의하고 있는 등 관련 법령 및 해석사례 등에서는 임의적인 계약금액 조정으로 계약 상대방에게 부당한 이익을 주지 않도록 과업내용 변경 및 계약금액 조정 사유를 제한적으로 허용하고 있음
 - 따라서 □□□□부는 과업내용 변경으로 인한 계약금액의 조정은 과업수행 도중 당초 예기치 못했던 과업이 불가피하게 추가되는 등의 경우에 한하여 제한적으로 하여야 하고, 과업추가 등으로 계약기간 종료 전 계약기간 연장 사유가 발생할 경우 적시에 계약기간이 연장되도록 조치하여야 함
- 그러나 □□□□부는 감사 대상기간 동안 ■■■■■■■■■■■■에 홍보협력사 선정을 의뢰하여 추진한 계약 건 중 '20년에는 ■■■■ 광고 추가 제작 등 연중 사업부서의 홍보수요 증가에 따른 추가 홍보 사유 등으로 당초 계약 금액 대비 72.7%가 증액된 금액으로 변경계약을 체결하였고, 계약기간이 종료된 이후 계약기간을 변경하는 변경계약을 체결한 것으로 확인되었으며, '22년에도 국가장학금 추가 홍보 등의 사유로 당초 계약금액 대비 60.7%가 증액된 금액으로 변경계약을 체결한 것으로 확인되었음
 - 한편, 위 부서는 연간 홍보협력사 선정을 위한 입찰 시 예정가격의 기초가 되는 연간 홍보예산을 산정하면서, 각 부서의 광고선전비 관련 실행예산 금액 일부와 □□□□부 자체 광고선전비 예산을 단순 합산하여 연간 홍보예산에 반영하고 있을 뿐 □□□□부 주관으로 각 부서의 홍보예산 및 홍보수요를 면밀하게 파악하기 위한 관련 절차가 부재한 것으로 확인됨

- ☞ 이사장은 변경계약 체결 업무를 수행하면서 「위임전결규정」과 「일상감사 및 사후공람지침」을 위반한 관련자를 「인사규정」 제102조에 따라 주의환기하시기 바람 (주의환기)
- ☞ □□□□부장은 연간 홍보협력사 선정 전 □□□□부 주관으로 전 부서의 연간 홍보 수요를 면밀히 파악할 수 있도록 관련 절차를 마련하시기 바람 (통보)
- ☞ □□□□부장은 계약기간 종료 전 불가피한 계약연장 사유가 발생할 경우 적시에 계약기간 연장에 필요한 조치를 취할 수 있도록 부서 자체교육을 실시하시기 바람 (통보)

(3) 재단 정기간행물 신고 및 필요적 기재사항 게재 누락: 통보(3)

- ☐ □□□□부는 재단의 사업소식 등을 대내외에 전파하여 이해관계자와 공감대를 형성하고 사업을 홍보하고자 사보인 웹진 림(林)을 2010년부터 현재까지 발행하고 있음
 - ☐ 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 제2조, 제16조 및 제19조에 따르면, 동일한 제호로 2회 이상 계속적으로 발행하는 정기간행물 중 정보간행물 및 기타간행물 등(이하 ‘잡지외간행물’)을 발행하려는 자는 해당 간행물의 발행 소재지를 관할하는 구청장 등에게 간행물의 제호 등 법령으로 정한 사항을 신고하도록 되어 있으며,
 - 정기간행물사업자는 정기간행물에 정기간행물사업자의 성명 등 필요적 기재사항을 독자가 알아보기 쉽게 게재하도록 되어 있음
 - ☐ 따라서 재단이 정기간행물(잡지외간행물)을 발행하는 경우에는 발행소재지인 대구광역시의 동구청장 등에게 법령으로 정한 사항을 신고하고, 해당 간행물에는 필요적 기재사항을 게재하여 발행해야 함
 - ☐ 그러나 □□□□부가 발행하는 웹진 림(林)이 정기간행물(잡지외간행물)에 해당함에도 불구하고, 최초 발간연도인 2010년부터 현재까지 총 67회에 걸쳐 발행하면서 대구광역시 동구청장에게 발행 사실 등 법령으로 정한 사항을 신고하지 않았으며, 필요적 기재사항을 게재하지 않고 발행한 것으로 확인됨
 - 나아가, 위 사보를 포함하여 재단 전반의 정기간행물 발행 현황을 점검한 결과, ■■■■■■■■■■■■부의 복권기금 꿈사다리 장학사업 뉴스레터 등 총 4개의 간행물이 정기간행물(잡지외간행물)에 해당하나, 발행 시점부터 현재까지 법령에 따른 신고 및 게재를 하지 않고 발행한 것으로 확인됨

☞ □□□□부장, ■■■■■■■■■■■■장, ■■■■■■■■■■■■부장은 부서에서 발행하는 정기간행물에 대하여 「정기간행물법」에 따른 신고 및 필요적 기재사항을 게재하는 등 법령에서 정한 의무사항을 이행하시기 바람 (통보)

(4) 광고·홍보 위탁계약 관리 부적정: 통보(1)

- □□□□부는 ◀◀◀◀◀ ◀◀◀과 직업계고 인식개선 홍보 위탁사업 업무협약을 체결하고, 주요과업 중 하나로 총 10회 분량의 직업계고 인식개선을 위한 웹드라마를 제작하였음
- 그러나 웹드라마 10부작 중 에피소드 1(1,2편)에 출연한 출연자(●●)가 경찰에 음주운전으로 적발되어 다수 언론에 보도되어, ●● 출연 에피소드 및 부가 콘텐츠를 비공개로 전환하고, 에피소드 1(1,2편)과 관련된 콘텐츠를 사용할 수 없게 되었음
- 「직업계고 인식개선 홍보 위탁사업 협약서」 제6조에 따르면 위탁기관은 사업비를 관리함에 있어 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 하고, □□□□부와 협력사 ■■■■■■는 총 10편 분량의 웹드라마 제작을 약정하였으며, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」에 따르면 공기업·준정부기관의 계약 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 되어 있음
- 한편, 비슷한 시기에 음주운전으로 적발된 영화배우 ♠♠♠은 ◆◆◆◆ ◆◆◆에서 주관한 공익광고의 출연 계약서상 품위유지의무를 위반하여 출연료 전액을 반납한 바 있음
- 따라서 위 부서에서는 업무협약을 통해 수령한 사업예산이 목적에 맞게 적절히 집행될 수 있도록 관리의무를 다하여야 하고, 계약체결 시 약정서 등에 우리 재단의 권리와 계약상대방의 의무를 명확히 기재하여, 업무협약 및 계약상 과업이 성실히 이행될 수 있도록 관리하여야 함
- 그러나 □□□□부는 재단이 ■■■■■■에 에피소드 1,2편의 제작비용에 대한 배상 요청을 할 수 있는지 등을 법무법인에 자문한 결과, 해당 계약서상 채무불이행으로 인한 손해배상 청구가 어렵다는 사실을 확인하였고, 이에 대안으로 협력사와 합의를 통해 협력사가 손해산정 견적

금액에 상응하는 직업계고 인식개선 홍보 관련 신규 주제 콘텐츠를 추가 제작하여 납품하는 방식으로 변경계약을 추진하였음

- 그러나 현 약정서의 내용은 추후 재단의 귀책없는 사유로 광고·홍보물의 활용이 불가능한 문제가 재차 발생하였을 때 협력사 등에 계약상 손해배상 청구가 불가하므로, 약정서에 재단의 권리와 계약상대방의 의무를 명확히 기재하는 등 대책을 마련함이 바람직함
- ☞ □□□□부장은 향후 광고·홍보 위탁계약 체결 시 출연자의 품위 유지의무 위반 등 재단의 귀책없는 사유로 광고·홍보물의 활용이 불가능한 상황이 발생할 경우 분쟁의 소지없이 협력사에 손해배상을 청구 또는 동일한 품목의 결과물로 대체하여 납품받을 수 있도록 약정서를 보완하시기 바람 (통보)

(5) 대학생 홍보대사 선발심사 기준 운영 부적정: 통보(1)

- □□□□부는 재단의 고등교육비용 부담 완화, 학생복지 향상, 미래 인재 양성을 위한 다양한 제도를 온·오프라인으로 널리 알리기 위하여 서류 및 면접심사를 거쳐 대학생 홍보대사를 선발·운영함
- 「제13기 대학생 홍보대사 모집 및 선발심사 계획(안)」에 따르면 서류심사를 자기소개서(90점)와 경력 등 우대사항(10점)으로 평가하도록 되어 있고, 경력 등 우대사항 항목은 재단 수혜여부, 홍보대사 경험자, 동아리 경험자, 총학생회 활동자, 봉사활동 실적 등 5가지 세부항목으로 구성함
 - 따라서 위 부서에서는 공정하고 객관적인 심사를 위해 심사 대상자가 해당 경력 우대사항 요건을 충족하였는지 증빙서류를 확인하는 절차를 마련하고, 증빙이 부족한 경우 보완을 요구하거나 점수를 부여하지 않는 등의 조치를 취했어야 함
- 그러나 □□□□부는 재단 수혜여부, 홍보대사 경험자, 봉사활동 실적 항목에 대해서는 증빙서류를 제출받아 이를 확인하면서도, 동아리 경험자, 총학생회 활동자 항목에 대해서는 별도로 증빙서류 제출 및 확인절차 없이 신청자가 서류에 기재한 사항만을 근거로 최근 3년간 서류심사 대상자 1,236명 중 868명에게 점수를 부여한 것으로 확인되었고, 그 결과 대학생 홍보대사 선발절차의 객관성과 공정성에 대한 대외 신뢰도 저하를 초래함
- ☞ □□□□부장은 대학생 홍보대사 서류심사 중 경력 등 우대사항 평가 항목 심사 시 모든 세부 항목에 대하여 객관적인 사실 증빙을 확인하는 절차를 마련하도록 개선하시기 바람 (통보)

IV. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

관련자 소속부서	처리할 부서	건명	처분요구							조치기한
			주의		시정	통보	현지조치		통보 (모범 사례)	
			주의 촉구	주의 환기			현지 주의	현지 시정		
□□□□부	∞∞부	수기공모전 심사 및 선발 부적정	1건	-	-	-	-	-	-	'23. 1. 13.
□□□□부	∞∞부	홍보협력사 변경계약 관련 업무처리 부적정(위임전결규칙 등 관련 규정 미준수)	-	1건	-	-	-	-	-	'23. 1. 13.
□□□□부	□□□□부	수기공모전 심사 및 선발 부적정	-	-	-	1건	-	-	-	'23. 2. 3.
□□□□부	□□□□부	홍보협력사 변경계약 관련 업무처리 부적정(계약금액 과다 증액 및 계약기간 연장 업무 부적정)	-	-	-	2건	-	-	-	'23. 2. 3.
□□□□부	□□□□부	재단 정기간행물 신고 및 필요적 기재사항 게재 누락(□□□□부)	-	-	-	1건	-	-	-	'23. 2. 3.
▣▣▣▣부 ▣▣▣▣부	▣▣▣▣부 ▣▣▣▣부	재단 정기간행물 신고 및 필요적 기재사항 게재 누락(▣▣▣▣부▣▣▣▣부)	-	-	-	1건	-	-	-	'23. 2. 3.
▤▤▤▤부 ▤▤▤▤부	▤▤▤▤부 ▤▤▤▤부	재단 정기간행물 신고 및 필요적 기재사항 게재 누락(▤▤▤▤부▤▤▤▤부)	-	-	-	1건	-	-	-	'23. 2. 3.
□□□□부	□□□□부	광고·홍보 위탁계약 관리 부적정	-	-	-	1건	-	-	-	'23. 2. 3.
□□□□부	□□□□부	대학생 홍보대사 선발심사 기준 운영 부적정	-	-	-	1건	-	-	-	'23. 2. 3.

2. 조치인원 명세

건명	처분내역			
	처분내용	소속부서 (현 부서)	직위/직급 (현 직위/직급)	성명 (사번)
수기공모전 심사 및 선발 부적정	주의촉구	□□□□부 (□□□□부)	△△/△급 (△△/△급)	ΣΣΣ (△△)
	주의촉구	□□□□부 (△△△△)	△△/△급 (△△/△급)	ΠΠΠ (△△)
	주의촉구	□□□□부 (□□□□부)	△△/△급 (△△/△급)	∇∇∇ (△△)
홍보협력사 변경계약 관련 업무처리 부적정	주의환기	□□□□부 (§§§§§§§§부)	△△/△급 (△△/△급)	ΞΞΞ (△△)
	주의환기	□□□□부 (□□□□부)	△△/△급 (△△/△급)	ΩΩΩ (△△)
	주의환기	□□□□부 (△△△△)	△△/△급 (△△/△급)	ΠΠΠ (△△)
	주의환기	□□□□부 (□□□□부)	△△/△급 (△△/△급)	ΡΡΡ (△△)
	주의환기	□□□□부 (□□□□부)	△△/△급 (△△/△급)	∇∇∇ (△△)

V. 적극행정면책 처리 현황

이번 감사와 관련하여 「적극행정 면책제도 운영지침」 제10조에 따라 실지감사 과정에서 개별 지적사항에 대한 적극행정면책 요건을 검토하여 1건에 대해 면책을 불인정하였다.

면책 신청 및 이에 따른 처리결과는 아래 [표]와 같다.

[표] 적극행정면책 처리 현황 개요

관련 지적사항	신청자	처리결과	면책 불인정 사유
☐ 수기공모전 심사 및 선발 부적정 ○ 2022년 제14회 수기공모전을 추진하면서 1차 심사에서 동점자 처리기준을 적용하여도 순위를 정할 수 없는 동점자 2명이 발생하자, 임의로 위 2명에 대한 기본검증을 재 실시하여 1명을 주제 부적합 판정하여 부당하게 탈락 시켰으며, ○ 2차 심사에서 위탁업체가 동점자 처리기준을 잘못 적용하여 제출한 심사 결과를 철저히 검사하지 않고 그대로 확정 및 공고하여, 4명의 당락이 뒤바뀌었으며, ○ 위 오류를 정정하는 과정에서 정당한 업무 처리 과정을 거쳐 이미 탈락 처리된 2명을 추가 선발함 ☐ 재단 수기공모전 심사 및 평가 과정 전반에서 공정성과 신뢰성을 훼손	□□ □□부	면책 불인정	☐ 면책 신청 요점 사항 ○ 입사 1년 미만의 신입직원이 열의를 갖고 업무를 적극적으로 추진하는 과정에서 발생한 결과임 ○ 수기공모전 지원자를 격려하기 위해 추가 선발을 진행한 것으로 공공의 이익을 위한 업무처리임 ☐ 불인정 사유 ○ 수기공모전의 심사 및 선발 업무의 부적정 처리는 불합리한 규제의 개선 등 공공의 이익을 위한 업무 처리 및 적극적으로 업무를 처리한 결과에 해당하지 않음 ○ 또한, 업무처리 과정에서 심사기준과 위임 전결 규칙을 위반하고, 계약규칙에 따른 감독과 감사의 의무를 다하지 않는 등 업무처리 과정에서 절차상 하자가 발생되어, ‘중대한 과실’로 인해 면책요건이 충족되지 않음

VI. 행정사항

1. 지적사항

☐ 관련 및 부서에 지적사항에 대한 처분요구 통보

2. 감사결과

☐ 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 등

붙임. 처분요구서 5부. 끝.

붙임

처분요구서 (5부)

일련번호	1	감사자 (감사실)	3급 ☆☆☆, 4급 ○○○, 4급 ▼▼▼, 5급 ◎◎◎	공 개 () 비공개(○)
주의촉구	1건(3명)	통보	1건	-
조치부서	∞∞부, □□□□부	처분요구일자	2022. 12. 20.	회신기일(주의) 회신기일(통보) 2023. 1. 13. 2023. 2. 3.

감사결과 처분요구서

주의촉구·통보

제 목 수기공모전 심사 및 선발 부적정

관계부서 □□□□부

조치부서 ∞∞부, □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 재단 사업의 홍보 등을 위해 「2022년 제14회 한국장학재단 수기공모전 추진계획(안)」을 시행하여 총 68편의 우수 수기를 선발하였으며, 추진 과정에서 심사의 정확성과 효율성을 향상시키고자 전문 대행사인 ★★에 수기 접수 및 누리집 운영, 심사평가 결과 취합 및 심사 수행 등의 과업을 위탁하여 운영하였다.

[참고] 2022년 제14회 수기공모전 운영 위탁계약 개요

- | | |
|---|---|
| • 계약명: 제14회 한국장학재단 수기공모전 운영 및
홍보물제작(심사, 접수, 포스터제작, 홈페이지 제작 등 포함) | • 계약금액: 0원(VAT 포함) |
| • 업체명: ★★ | • 계약기간: '22. 3. 28. ~ 6. 30. |
| • 계약방식: 수의계약 | • 과업범위: 공모전 누리집 구축 및 운영, 표절검증 및
기본검증 수행, 1·2차 평가 결과 취합 및 심사 수행 등 |

< 자료: □□□□부-817(2022.3.25.), '제14회 한국장학재단 수기공모전 홍보계획(안)' 내용 재구성 >

2. 관계 법령 및 판단기준

「2022년 제14회 한국장학재단 수기공모전 추진계획(안)」에 따르면, 수기공모전의 심사단계는 [표1]과 같이 총 3단계(기본검증 → 1차 심사 → 2차 심사)로 이루어져 있으며, 단계별 선발인원은 기본검증에서는 최종 선발인원의 5배수 이내, 1차 심사에서는 최종 선발인원의 3배수 이내에서 선발하도록 되어 있다.

또한 동 계획(안)의 심사기준에 따르면, 기본검증에서는 수혜여부와 기본요건을 검토하도록 되어 있고, 1차 심사에서는 적합성, 논리성 등을, 2차 심사에서는 감동성, 문장력 등을 각각 심사하도록 되어 있으며, 각 심사단계에서 동점자가 발생할 경우 [표1]과 같이 우선순위가 높은 항목의 고득점자를 선발하도록 기준이 마련되어 있다.

[표1] 제14회 수기공모전 심사기준 및 단계별 선발인원

심사 단계	단계별 선발인원	심 사 기 준		배점
기본 검증	5배수 이내 (총 ○편 이내)	수혜여부		
		기본요건		
1차 심사	3배수 이내 (총 ○편 이내)	적합성		
		논리성		
		진실성		
		공감성		
		(동점자 처리) 적합성 → 논리성 → 진실성 → 공감성 고득점자 순 처리		
2차 심사	최종 선발 (총 ○편)	감동성		
		문장력		
		차별성		
		교육성		
		(동점자 처리) 감동성 → 문장력 → 차별성 → 교육성 고득점자 순 처리		

< 자료: □□□□부-798(2022.03.24.), '제14회 한국장학재단 수기공모전 추진계획(안)' >

한편, 대법원 판결 2000다71555, 「약관의 규제에 관한 법률」 제5조 및 제6조 등에 따르면, 약관의 해석은 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 해석하여야 하며, 약관의 뜻이 명백하지 않은 경우에는 고객에게 유리하게 해석하도록 되어 있고, 「공무원임용시험령」 제32조 및 제46조 등에 따르면, 공무원 채용 및 전직시험 등에서

선발예정인원을 초과하여 동점자가 있을 때에는 그 동점자를 모두 합격자로 하도록 기준을 마련하고 있다.

또한, 「계약사무규칙」 제81조 등에 따르면, 계약담당은 계약을 체결한 뒤 적절한 이행을 확보하기 위하여 필요한 경우 계약서 등 관계서류에 의하여 감독하도록 되어 있으며, 동 규칙 제82조 등에 따르면, 계약담당은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 계약서 등 관계서류에 의하여 이를 검사하며, 이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하도록 되어 있다.

따라서, 수기공모전 심사는 계획(안)에 명시된 단계별 심사기준에 따라 수행되어야 하며, 선발 기준인원을 초과하여 동점자가 발생했을 때에는 심사기준 상 우선순위가 높은 항목의 고득점자를 선발하여야 하고, 모든 기준을 적용하였음에도 순위를 정할 수 없는 등 기준에 명시되지 않은 중요 사안이 발생할 경우에는 전결권자인 이사장²⁾의 승인을 득하여 합격 여부를 결정하여야 하며, 이 경우 「공무원임용시험령」 등을 준용하여 동점자 전체를 합격처리 함이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부는 제14회 수기공모전을 추진하면서, 아래 [표2]와 같이 ㉔㉔㉔㉔(㉔㉔) 분야의 1차 심사를 진행한 결과 동점자 처리기준을 적용하여도 순위를 정할 수 없는 동점자 2명(△△△, ■■■■)이 발생하자, 이들을 모두 합격 시킴이 타당함³⁾에도 불구하고, 선발인원(24명)에 맞추어 선발하기 위해 전결권자에게 승인 및 보고 없이 ★★를 통해 위 심사단계를 역행하여 위 2명에 대한

2) 「위임전결규칙」 제4조 및 [별표]에 따른 수기공모전 기본계획 수립 및 변경 전결권자: 이사장

□□□□부-798(2022.03.24.), ‘제14회 한국장학재단 수기공모전 추진계획(안)’ 최종 결재자: 이사장

3) 1차 심사에서 위와 동일한 상황에 놓인 다른 2건에 대해서는 동점자가 발생하자, 전부 초과 합격 처리함
[푸른등대: (기준인원) 9명 → (선발인원) 10명(+1명) / 사회리더 대학생: (기준인원) 15명 → (선발인원) 16명(+1명)]

기본검증을 재실시 하였으며, 그 결과 △△△의 수기를 ‘주제 부적합’ 판정하여 부당하게 탈락시킨 것으로 확인되었다.

또한 위 과정에서 전문가인 외부 심사위원⁴⁾이 1차 심사 ‘적합성’ 평가에서 ‘보통(19점)’을 부여하여 주제 적합성의 검증을 완료한 △△△의 수기를, 별도의 증빙자료 확인 없이 ★★★이 제출한 확인서⁵⁾만을 근거로 탈락을 결정한 것으로 확인되었다.

[표2] 1차 심사 ㉠㉠㉠(㉠) 동점자 오심사 내역

대상자		최초 심사					재심사						
분야	이름 (접수번호)	기본검증			1차 심사	기본검증							
		판정	수혜 여부	기본 요건		총점	적합성	논리성	진실성	공감성	판정	사유	
㉠ ㉠ (㉠)	■■■ (◁◁◁◁◁◁)	통과	여	충족	》	76	19	19	19	19	》	통과	좌동
	△△△ (◁◁◁◁◁◁)	통과	여	충족		76	19	19	19	19		탈락	주제 부적합

< 자료: □□□□부 제출자료 >

[그림] ★★★ 1차 심사 확인서(2022. 6. 10.)

--	--

< 자료: □□□□부 제출자료 >

4) ◁◁대학교 ▷▷대학 ▷▷▷학과 ▷▷ 교수

5) ★★★(2022.06.10.), ‘1차 심사 확인서’

또한 2차 심사(최종 심사)에서는 동점자가 발생할 경우, 동점자 처리기준을 적용하여 심사항목의 우선순위가 높은 항목(감동성→문장력→차별성→교육성)의 고득점자를 우선하여 선발해야 하나, 위탁업체인 ★★ ★이 아래 [표3]과 같이 ㉠ ㉠(㉠) 분야의 동점자 2명(○○○, ♣♣♣) 중 감동성 항목에서 20.5점을 취득하여 상대적으로 더 높은 점수를 받은 ○○○을 선발하지 않고, 20점으로 더 낮은 점수를 받은 ♣♣♣를 선발하는 등 2개 분야 4명(○○○, ♣♣♣, ■■■, ●●●)에 대하여 동점자 처리기준을 잘못 적용하여 재단에 제출하였으나, 재단 계약 담당자는 이를 철저히 검사하지 않고 그대로 확정하여, 정당하게 심사기준을 적용했을 경우 탈락했어야 할 2명(♣♣♣, ●●●)을 우수상으로 선발하고, 선정되었어야 할 2명(○○○, ■■■)을 탈락처리하여 선발결과를 공고⁶⁾하였다.

게다가 위 오류를 정정⁷⁾하는 과정에서 당초 동점자 처리기준을 올바르게 적용할 경우 입상했어야 할 2명(○○○, ■■■) 뿐만 아니라, 정당한 업무처리 과정을 거쳐 이미 탈락처리 된 2명(♡♡♡, ♣♣♣)을 ‘낙선자 구제 방안의 일관성’을 확보 한다는 목적하에 우수상으로 추가 선발한 것으로 확인된다.

[표3] 2차 심사 동점자 처리기준 오적용 및 추가선발 결과

대상자		최초 심사 결과 ⁶⁾						정당 판정*	추가선발 결과 ⁷⁾
분야	이름 (접수번호)	2차 심사(최종심사)							
		판정	총점	감동성	문장력	차별성	교육성		
㉠ ㉠ (㉠)	○○○ (<<<<<<)	탈락	82.5	20.5	21.25	20.25	20.5	입상 (우수상)	입상 (우수상)
	♣♣♣ (<<<<<<)	입상 (우수상)	82.5	20	21	20.75	20.75	탈락	입상 유지 (우수상)
○○○ ○○ (○○)	■■■ (<<<<<<)	탈락	86.75	23	21.75	21.5	20.5	입상 (우수상)	입상 (우수상)
	●●● (<<<<<<)	입상 (우수상)	86.75	21.75	21	22.25	21.75	탈락	입상 유지 (우수상)
①① ①①① (①①)	♠♠♠ (<<<<<<)	입상 (우수상)	87.75	22.75	21.5	22	21.5	입상 (우수상)	입상 (우수상)
	♡♡♡ (<<<<<<)	탈락	87.75	22.75	21.25	21.5	22.25	탈락	입상 (우수상)
	♣♣♣ (<<<<<<)	탈락	87.75	21.25	22.75	22.25	21.5	탈락	입상 (우수상)

* □□□□부-798(2022.03.24.), ‘제14회 한국장학재단 수기공모전 추진계획(안)’의 심사기준에 따른 동점자 처리기준 적용 시

6) □□□□부-1813(2022.06.30.), ‘제14회 한국장학재단 수기공모전 결과보고’

7) □□□□부-2230(2022.08.04.), ‘제14회 한국장학재단 수기공모전 수상자 추가선발계획(안)’

그 결과, 계획(안)의 심사기준 등을 위배하여 1차 심사에서 1명이 부당 탈락되고 2차 심사에서 4명의 당락이 뒤바뀌었으며, 추가 선발에서는 2차 심사의 오류를 정정하기 위한 과정에서 정당한 업무처리로 이미 탈락한 2명을 추가선발 하는 등 재단 수기공모전 심사 및 평가 과정의 전반에서 공정성과 신뢰성이 훼손되는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) □□□□부는 2022년 제14회 수기공모전은 이전과 다르게 행정력 낭비 방지 및 업무 간소화를 위해 위탁업체(★★★)와 계약을 체결하여 진행하였으나, 이 과정에서 「계약사무규칙」 등을 적절히 준수하지 못하였음을 인정하였다. 또한 향후 위탁업체를 통한 공모전 추진 시 단계별 동점자 처리기준을 명확히 하고, 심사 결과 검증과 감독을 철저히 할 것이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

가. 이사장은 수기공모전 심사의 중요사항을 임의로 결정해 재심사를 실시하여 1차 심사에서 1명을 부당 탈락 시키고, 2차 심사에서 동점자 처리기준을 잘못 적용하여 4명의 당락을 뒤바꾸는 등 재단 수기공모전 심사의 신뢰성과 공정성을 저해한 관련자를 「인사규정」 제100조에 따라 주의촉구 하시기 바랍니다. (주의촉구)

[관련자] 주의촉구

□□□□부 □□팀	◁◁ Σ Σ Σ (현 ◁◁◁ ◁◁)
□□□□부 □□팀	◁◁ II II II (현 ◁◁◁◁)
□□□□부	◁◁ ∇ ∇ ∇ (현 □□□□부 ◁◁)

나. □□□□부장은 수기공모전의 심사 및 선발기준 전반을 검토하여 동점자 처리기준을 세분화 하는 등 재발방지대책을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「대법원 판결 2000다71555」(2001. 3. 23. 선고)

- 법률행위는 당사자의 내심적 의사 여하에 관계없이 당사자가 그 표시행위에 부여한 객관적의미를 합리적으로 해석하여야 하고, 특히 그 계약의 내용이 당사자 일방이 작성한 약관의 내용으로서 상대방의 법률상의 지위에 중대한 영향을 미치게 되는 경우에는 약관의규제에관한법률제6조 제1항, 제7조 제2호의 규정 취지에 비추어 더욱 엄격하게 해석하여야 한다.

□ 「약관의 규제에 관한 법률」

- 제5조(약관의 해석) ① 약관은 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 해석되어야 하며 고객에 따라 다르게 해석되어서는 아니 된다.
- ② 약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 고객에게 유리하게 해석되어야 한다.
- 제6조(일반원칙) ① 신의성실의 원칙을 위반하여 공정성을 잃은 약관 조항은 무효이다.
- ② 약관의 내용 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 내용을 정하고 있는 조항은 공정성을 잃은 것으로 추정된다.
 1. 고객에게 부당하게 불리한 조항
 2. 고객이 계약의 거래형태 등 관련된 모든 사정에 비추어 예상하기 어려운 조항
 3. 계약의 목적을 달성할 수 없을 정도로 계약에 따르는 본질적 권리를 제한하는 조항

□ 「공무원임용시험령」

- 제32조(채용시험의 득점 계산 등) ① (생략)
- ② 공개경쟁채용시험, 경력경쟁채용시험 및 외교관후보자 선발시험의 합격 결정에서 선발예정인원을 초과하여 동점자가 있을 때에는 그 동점자를 모두 합격자로 한다. 이 경우 동점자의 계산은 소수점 이하 둘째자리까지 한다
- 제46조(전직시험 및 승진시험의 득점 계산 등) ① (생략)
- ② 공개경쟁승진시험 및 일반승진시험의 합격 결정에서 선발예정인원을 초과하여 동점자가 있을 때에는 그 동점자를 모두 합격자로 한다. 이 경우 동점자의 계산은 소수점 이하 둘째자리(일반승진시험의 경우에는 셋째자리)까지 한다.

□ 「공무원임용시험령」

- 제81조(감독) ① 계약담당은 공사·제조·용역 등의 계약을 체결한 경우에 그 계약의 적정한 이행을 확보하기 위하여 필요하다고 인정할 때에는 계약서·설계서 그 밖의 관계서류에 의하여 감독하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 감독을 하게 할 수 있다. (이하 생략)
- 제82조(검사) ① 계약담당은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부의 이행을 완료한 때에는 이를 확인하기 위하여 계약서·설계서 그 밖의 관계서류에 의하여 이를 검사하여야 한다. 다만, 제81조제1항의 각 호에 해당하는 계약의 경우에는 전문기관을 따로 지정하여 필요한 검사를 하게 할 수 있다.
- ② ~ ③ (생략)
- ④ 계약담당은 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체 없이 필요한 시정조치를 하여야 한다. 이 경우 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통지받은 날부터 제2항에 따른 기간을 계산한다. (이하 생략)

□ 「인사규정」

- 제100조(주의 촉구) ① 이사장은 직원의 행위가 징계대상에 해당하나 행위의 성격, 비위의 정도 및 정상 등을 참작하여 징계에 이르지 아니할 것으로 판단되는 경우와 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우에는 주의 촉구를 명할 수 있다.
 1. 징계심의결과 징계결정을 하기에는 사안이 경미한 경우
 2. 감사가 주의 촉구를 요구한 경우
 3. 직원에게 대출취급 등 재단의 업무와 관련된 행위를 권유, 청탁하여 재단에 손실을 발생시킨 경우
- ② 인사담당 부서장은 주의 촉구 사실을 인사기록카드에 기록·유지한다.

일련번호	2	감사자 (감사실)	3급 ☆☆☆, 4급 ○○○, 4급 ▼▼▼, 5급 ◎◎◎	공 개 () 비공개(○)
주의환기	1건(5명)	통보	2건	-
조치부서	∞∞부, □□□□부	처분요구일자	2022. 12. 20.	회신기일(주의) 회신기일(통보) 2023. 1. 13. 2023. 2. 3.

감사결과 처분요구서

주 의 환 기 · 통 보(2)

제 목 홍보협력사 변경계약 관련 업무처리 부적정

관계부서 □□□□부

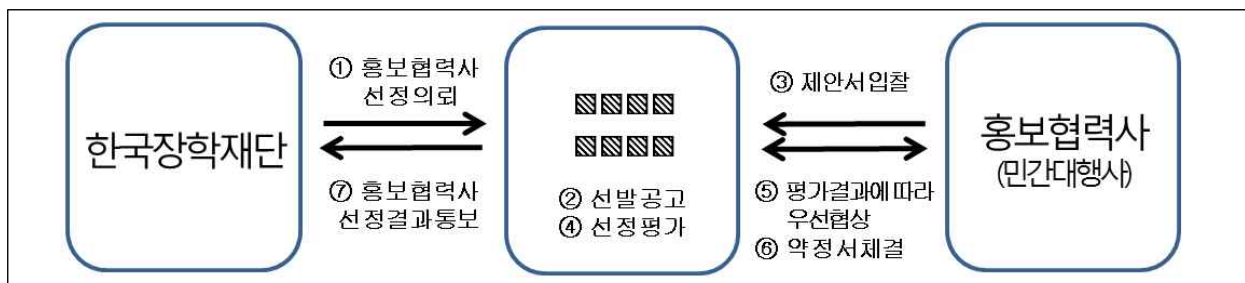
조치부서 ∞∞부, □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 「직제규정」에 따른 재단의 홍보기획 및 관리, 광고 및 미디어 관리 업무 등 연간 홍보 업무를 위하여 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」(이하 ‘정부광고법’이라 한다.)에 따라 □□□□□□□□□□에 매년 홍보 협력사 선정을 의뢰한 후 공개입찰을 통해 홍보협력사를 선정하여 재단의 사업 홍보 캠페인을 진행하고 있다.

[그림] 홍보·광고 협력사 선정 절차



※ 자료: □□□□부 제출 자료 재구성

2. 위임전결규칙 등 관련 규정 미준수

가. 관계 법령 및 판단기준

「위임전결규칙」 제4조제1항 및 제2항에 따른 위임전결표에 따르면, 각 부서에서 추진하는 사업 관련 계약의 추진계획 수립, 업체 선정 등 계약의 체결과 관련하여 추정가격 1억 원을 초과하는 경우에 대한 전결권자는 이사장으로 되어 있으며, 기존 계약금액이 1억 원을 초과하는 경우, 기존 계약금액 대비 인상률이 10%를 초과하는 변경계약 건에 대한 전결권자 또한 이사장으로 되어 있다.

그리고 「계약사무규칙」 제109조(계약내용의 변경)에 따르면 계약금액 변경, 계약이행기간 연장 등에 관한 사항을 변경하고자 할 때에는 그 사유를 명시하고 관계서류를 첨부하여 전결권자의 승인을 받은 후 변경계약을 체결하도록 되어 있다.

또한, 「일상감사 및 사후공람지침」 제3조(일상감사 대상업무)에 따르면, 추정가격 2천만 원을 초과하는 각종 계약 관련 사항을 일상감사 대상업무로 규정하고 있고, 일상감사 대상에 해당될 경우 같은 지침 제2조에 따라 최종결재권자의 결재에 앞서 감사실에서 내용을 검토할 수 있도록 일상감사를 의뢰하여야 하며, 일상감사를 이미 수감 받은 계약 관련 사항의 계약금액 증액, 계약기간 연장 등 주요 변경사항이 발생하여 변경계약을 체결하는 경우 또한 일상감사를 의뢰하는 것이 타당하다.

따라서 추정가격 1억 원을 초과하는 계약 건에 대해 기존 계약금액 대비 10% 이상 증가하는 변경계약을 체결할 때에는 이사장의 결재를 득하여야 하고, 계약기간 연장 사유가 발생할 경우 관련 계약의 원 결재권자의 결재를 받아 변경계약을 추진하여야 하며, 일상감사를 이미 수감 받은 계약 건에 대한 변경계약을 추진할 경우 관련 변경계약의 적법성·타당성 등에 대하여 검토받기 위하여 일상감사를 수감 받는 등 관련 규정을 준수하여야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부는 감사 대상기간 동안 ██████████에 홍보협력사 선정을 의뢰하여 추진한 계약 건 중 [표1]과 같이 '20년, '22년 2개년의 계약 건에 대해 계약기간 중 과업내용 추가 등의 사유로 ██████████에 요청하여 계약변경을 진행하는 과정에서, 당초 계약금액 대비 60% 이상이 증액되거나 계약기간이 연장되는 등 계약의 주요 변경사항이 발생하였음에 따라 이사장 결재를 득하고 일상감사를 의뢰하였어야 했음에도 이사장 결재와 일상감사 의뢰 없이 부서장 전결로 ██████████에 계약변경을 요청하여 홍보협력사와 변경계약을 체결한 것으로 확인되었다.

[표1] 원 계약금액 대비 변경계약 주요 내용

(단위: 천 원)

구분	홍보협력사 선정계획			계약변경 의뢰(재단→██████████)					증액금액	증액률
	결재자	일상감사	당초 계약금액	차수	결재권자	실제 결재자	일상감사	변경 계약금액		
'20년	이사장	수감		1차	이사장	부서장	미수감			72.7%
				2차*	이사장	부서장	미수감		**	6.9%
'22년	이사장	수감		-	이사장	부서장	미수감			60.7%

* 계약기간 연장(2020. 12. 31. → 2021. 2. 28.) 포함

** 1차 변경계약 대비 추가 증액금액

그 결과, 위임전결규칙 상 권한없는 자의 결재를 득하여 변경계약을 체결하는 등 계약질서를 문란케 하였고, 일상감사를 누락하여 관련 변경계약의 적법성·타당성 등에 대하여 사전검토를 받지 못하여 감사실의 내부통제 기능을 약화시키는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) □□□□부는 홍보협력사 선정 추진 계획은 이사장 결재를 득한 뒤 홍보협력사와의 계약은 ██████████을 통하여 조달청이 대행하는 절차로 진행되고 있어, 재단에서 직접 계약을 진행하는 사항에

해당하지 않는다고 판단하여 부서장 전결로 변경계약을 진행하였다면서, 향후 홍보협력사 관련 계약변경의 경우에도 재단이 조달청에 직접 의뢰하는 사항과 동일하게 위임전결을 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

이와 관련 정부광고 대행 업무는 정부광고에 대한 공정성과 투명성을 높이고, 정부광고 업무를 보다 효율적이고 효과적으로 수행하기 위해 정부기관 등의 정부광고 업무를 「정부광고법 시행령」 제6조(업무의 위탁)에 따른 정부광고 업무 위탁기관인 []에 의뢰하는 업무대행 사무이고, 이는 「국가계약법 시행령」 제49조(계약서 작성의 생략) 제4호 ‘각 국가기관 및 지방자치단체 상호간에 계약을 체결하는 경우’에 해당하여, []부와 [] 간 계약서 작성을 생략하였을 뿐 []부에서 광고요청서를 작성하여 []으로 의뢰하는 행위 자체가 계약 행위로 볼 수 있음에 따라 “재단에서 직접 계약을 진행하는 사항에 해당하지 않는다고 판단하여 부서장 전결로 변경계약을 진행하였다”는 위 부서의 의견은 받아들이기 어렵다.

3. 계약금액 과다 증액 및 계약기간 연장 업무 부적정

가. 관계 법령 및 판단기준

「국가계약법」 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정)에 따르면 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사·제조·용역 기타 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경으로 인하여 계약금액을 조정할 필요가 있을 때에는 계약금액을 조정하도록 되어 있다.

그리고 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경)에 따르면 추가업무 및 특별업무의 수행 등 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 계약상대자와 사전 협의 후 정당한 대가 지급을 통해 과업내용을 계약상대자

에게 지시할 수 있도록 되어 있고, 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우에 계약금액 조정은 「국가계약법 시행령」 제65조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정) 제1항 내지 제6항의 규정을 준용하도록 규정하고 있으며, 같은 조건 제19조(계약기간의 연장)에 따르면, 계약상대자는 계약기간 안에 추가과업이 발생하는 등 계약상대자의 책임에 속하지 않는 사유로 용역수행이 지체될 경우에는 계약기간 종료 전에 지체 없이 계약담당자에게 계약기간 연장 및 그 연장으로 인하여 추가 비용이 발생하는 경우 서면으로 계약기간 연장 및 계약금액 조정 신청을 하도록 되어 있다.

또한 조달청 「정부계약 관계법규 해석사례」 > ‘설계변경으로 인한 계약금액의 조정’에 따르면, 설계변경은 당초 과업설계 당시에 예상하지 못했던 불가피한 상황이 계약이행 중에 발생하거나 사업계획 변경 등으로 인하여 당초 과업내용을 변경하는 것으로서, 당초 계약의 목적 및 본질 등을 바꿀 만큼의 변경이어서는 아니 된다고 되어 있는 등 관련 법령 및 해석사례 등에서는 임의적인 계약금액 조정으로 계약 상대방에게 부당한 이익을 주지 않도록 과업내용 변경 및 계약금액 조정 사유를 제한적으로 허용하고 있다.

따라서 □□□□부는 과업내용 변경으로 인한 계약금액의 조정은 계약의 공정성 문제가 있을 수 있고 특정인에게 이익을 주게 되어 계약 관련 금품수수나 향응 등 부조리의 소지를 제공할 가능성이 있을 뿐 아니라 부당한 예산집행을 위한 수단으로 악용될 수 있음에 따라 당초 과업내용에 의하여 계약목적을 달성하기 어렵거나 과업수행 도중 당초 예기치 못했던 과업이 불가피하게 추가되는 등의 경우에 한하여 제한적으로 하여야 하고, 추가과업 발생 등으로 계약기간 종료 전 계약기간 연장 사유가 발생할 경우 적시에 계약기간이 연장되도록 조치하여야 한다.

나. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부는 감사 대상기간 동안 ■■■■■■■■■■에 홍보협력사 선정을 의뢰하여 추진한 계약 건 중 '20년, '22년 2개년의 계약 건에 대해 계약 기간 중 과업내용 추가 등의 사유로 변경계약을 실시하였는데, '20년에는 두 차례 변경계약을 실시하면서 [표2]와 같이 '20년 1차 변경계약은 연중 새롭게 추진된 ●●●●●●●● 홍보 등 신규사업 홍보 사유로 ○천 원(총 증액금액의 19.6%)을 증액하고, ■■■■ 광고 추가 제작 등 연중 사업부서의 홍보수요 증가에 따른 추가 홍보 사유로 ○천 원(총 증액금액의 80.4%)을 증액하는 등 계약 체결 당시 과업에는 없었던 과업내용을 추가한다는 사유로 당초 계약금액인 ○천 원 대비 ○천 원 (72.7%↑)이 증액된 총 ○천 원의 금액으로 ■■■■■■■■■■에 계약변경을 요청하여 변경계약을 체결한 것으로 확인되었다.

[표2] 2020년 홍보협력사 1차 변경계약 주요내용

(단위: 천 원)

당초 계약금액(A)	변경계약(변경 요청일: 2020.12.23. / 계약일자: 2021.1.8.)		
	사유	증액 금액(B)	변경 계약금액(A+B) (당초 대비 증감률)
○	●●●●●●●● 등 연중 신규사업 홍보(a)	○(19.6%)	○ (72.7% ↑)
	■■■■ 광고 추가 제작(0→3편), 뉴스채널 자막 추가 홍보(3→5회) 등 사업부서 홍보수요 증가(b)	○(80.4%)	
	합계(a+b)	○(100%)	

※ 자료: □□□□부 제출 자료 재구성

또한, 2020년 홍보협력사의 계약기간은 2020.1.1. ~ 2020.12.31. 까지이고, ■■■■■■■■■■에 위 1차 계약변경을 요청한 일자인 2020.12.23.까지 2021년 홍보협력사 선정이 추진되지 않고 있었으며⁸⁾, 이를 감안할 때 기존의 홍보협력사와의 계약기간이 곧 만료됨에 따라 2021년 홍보협력사가 선정될 때까지 2021년 연초 홍보 차질이 발생할 수 있음을 충분히 인지할 수 있었음에도 계약금액만 증액하고

8) 2021년 홍보협력사 선정 계획은 2021.1.27. 수립되었고, 2021.3.8.에 2021년 홍보협력사 최종 선정

계약기간을 변경하지 않은 채 2021년 홍보협력사 선정 전까지 기존 홍보협력사에 홍보업무 수행을 요청하다가 계약기간 종료일인 2020.12.31.로부터 약 1개월이 지난 2021.2.5.에서야 [표3]과 같이 계약기간 변경 및 계약금액 0천 원을 추가 증액하는 내용으로 [표3]에 '20년 2차 계약변경을 요청하여 변경 계약을 체결한 것으로 확인되었다.

[표3] 2020년 홍보협력사 2차 변경계약 주요내용

(단위: 천 원)

1차 변경계약 금액(A)	변경계약(변경 요청일: 2021.2.5. / 계약일자: 2021.2.10.)		
	사유	증액 금액(B)	변경 계약금액(A+B) (1차 대비 증감률)
○	계약기간 연장(2020.12.31.→2021.2.28.) 및 이에 따른 추가 홍보	○	○(6.9% ↑) ※ 원 계약금액 대비 84.6% ↑

※ 자료: □□□□부 제출 자료 재구성

그리고 [표4]와 같이 '22년 변경계약은 연중 새롭게 추진된 교육급여 특별지원 사업의 홍보영상 제작 등 신규사업 홍보 사유로 0천 원(총 증액금액의 87.3%)을 증액하고, 국가장학금 홍보 [표4] 추가 촬영 등 연중 사업부서의 홍보수요 증가에 따른 추가 홍보 사유로 0천 원(총 증액금액의 12.7%)을 증액하는 등 계약 체결 당시 과업에는 없었던 과업내용을 추가한다는 사유로 당초 계약금액인 0천 원 대비 0천 원(60.7%↑)이 증액된 총 0천 원의 금액으로 [표4]에 계약변경을 요청하여 변경계약을 체결한 것으로 확인되었다.

[표4] 2022년 홍보협력사 변경계약 주요내용

(단위: 천 원)

당초 계약금액(A)	변경계약(변경 요청일: 2022.10.12. / 계약일자: 2022.10.24.)		
	사유	증액 금액(B)	변경 계약금액(A+B) (당초 대비 증감률)
○	교육급여 특별지원사업, 직업계고 인식개선 등 연중 신규사업 홍보(a)	○(87.3%)	○ (60.7% ↑)
	국가장학금 홍보 [표4] 추가 촬영(1→3회), 농어촌 융자 뉴스자막 횡수 추가(6→7회) 등 사업부서 홍보수요 증가(b)	○(12.7%)	
	합계(a+b)	○(100%)	

※ 자료: □□□□부 제출 자료 재구성

한편, □□□□부에서는 연간 홍보협력사 업체 선정을 위한 입찰 시 예정 가격의 기초가 되는 연간 홍보예산(직접제작비)을 산정하면서, 실행예산 편성 주관 부서인 ◆◆◆◆부와 각 부서 간 협의하여 결정된 광고선전비 관련 실행예산 금액의 일부를 단순 취합한 금액과 □□□□부 자체 광고선전비 예산을 단순 합산 하여 연간 홍보예산(직접제작비)에 반영하고 있을 뿐 □□□□부 주관으로 각 부서의 홍보예산 및 홍보수요를 면밀하게 파악하기 위한 관련 절차가 부재한 것으로 확인되었다.

이처럼 연초 각 부서의 홍보 수요가 면밀하게 파악되지 않음에 따라 연중 과업내용 변경 및 추가 등에 따른 총 계약금액이 당초 계약금액 대비 60% 이상 과도하게 증가하는 등 계약의 공정성 문제와 특정업체에 대한 특혜 제공 및 예산 낭비 우려의 가능성이 발생하였고, 계약기간 변경 지연에 따라 계약 상대방에게 주어져야 할 계약금액 조정 및 계약기간 연장 신청 기회가 적시에 부여되지 않는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) □□□□부는 감사 결과를 수용하면서 연초 홍보계획 수립 시 부서별 연간 홍보수요를 정확하게 확인하여 홍보수요 증가로 인한 계약변경을 최소화하여 업무를 진행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① **이사장은** 변경계약 체결 업무를 수행하면서 「위임전결규정」과 「일상감사 및 사후공람지침」을 위반한 관련자를 「인사규정」 제102조에 따라 주의환기 하시기 바랍니다. (주의환기)

[관련자] 주의 환기

□□□□부	□□팀	◁◁	☐	☐	☐ (현 §§§§§§§§부)
	□□팀	◁◁	Ω	Ω	Ω
	□□팀	◁◁	Π	Π	Π (현 ∞∞부)
	□□팀	◁◁	ℙ	ℙ	ℙ
		◁◁	▽	▽	▽

- ② □□□□부장은 연간 홍보협력사 선정 전 □□□□부 주관으로 전 부서의 연간 홍보 수요를 면밀히 파악할 수 있도록 관련 절차를 마련하시기 바랍니다.

(통보)

- ③ □□□□부장은 계약기간 종료 전 불가피한 계약연장 사유가 발생할 경우 적시에 계약기간 연장에 필요한 조치를 취할 수 있도록 부서 자체교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「위임전결규칙」 [별표] 위임전결표(제4조제1항 및 제2항 관련)

○ 1. 공통사항 > 일련번호 5 > 단위사무(각 부서에서 추진하는 사업관련 계약)

일련 번호	단위 사무				팀장 (센터장)	부서장	본부장	이사장		
5	각 부서에서 추진하는 사업관련 계약	계약(契約) 체결 (추진계획 수립, 업체 선정, 계약 체결안, 계약 체결 보고 및 계약 이행 결과보고 등) * 단, 입찰계약은 ‘추진계획 수립’에 한함		추정가격 1억원 초과					○	
				추정가격 2천만원 초과 1억원 이하				○		
				추정가격 2천만원 이하			○			
		변경계약	계약금액 감소				○			
			계약금액 증가	기존 계약금액 1억원 초과	인상률 10% 초과					○
					인상률 10% 이하				○	
				기존 계약금액 2천만원 초과 1억원 이하	인상률 10% 초과				○	
					인상률 10% 이하			○		
		기존 계약금액 2천만원 이하				○				
		계약에 대한 감독, 검사, 하자검사, 대기(기성 부분 대가 포함) 지급						○		

□ 「계약사무규칙」

○ 제109조(계약내용의 변경) ① 계약담당이 계약에 있어서 다음 각 호의 사항을 변경하고자 할 때에는 그 사유를 명시하고 관계서류를 첨부하여 전결권자의 승인을 받은 후 변경계약을 체결하여야 한다.

□ 「일상감사 및 사후공람지침」

○ 제2조(정의) ① “일상감사”란 재단의 업무와 회계에 관련되는 주요업무 중 제3조의 업무에 관한 서류에 대하여 최종결재권자의 결재에 앞서 내용을 검토하고 의견을 첨부하는 방법에 의하여 실시하는 감사를 말한다.

○ 제3조(일상감사 대상업무) 일상감사 대상업무는 다음 각 호와 같다.

(중 략)

20. 추정가격 2천만 원을 초과하는 각종 계약 관련 사항(사업계획 수립, 입찰계획 수립, 계약안 보고를 포함한다). 다만, 입찰 및 계약에 관련한 기본방침에 대해 이미 일상감사를 받은 경우와 「계약사무규칙」 제29조에 따른 재입찰은 대상에서 제외한다.

□ 「국가계약법」

- 제19조(물가변동 등에 따른 계약금액 조정) 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 공사계약·제조계약·용역계약 또는 그 밖에 국고의 부담이 되는 계약을 체결한 다음 물가변동, 설계변경, 그 밖에 계약내용의 변경(천재지변, 전쟁 등 불가항력적 사유에 따른 경우를 포함한다)으로 인하여 계약금액을 조정(調整)할 필요가 있을 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 계약금액을 조정한다.

□ 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」

- 제16조(과업내용의 변경) ① 계약담당공무원은 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 다음 각호의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있다. 다만, 계약담당공무원은 과업내용을 추가할 경우에는 계약상대자와 사전에 협의하여야 한다.

1. 추가업무 및 특별업무의 수행

(중 략)

- ④ 제1항 및 제3항에 의하여 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우에 계약금액조정은 시행령 제65조제1항 내지 제6항을 준용한다. 다만, 계약담당공무원은 과업내용에 없는 과업을 추가 요구할 경우에는 정당한 대가를 지급하여야 한다.
- 제19조(계약기간의 연장) ① 계약상대자는 제18조제3항 각호의 사유(제5호 제외)가 계약기간내에 발생한 경우에는 계약기간 종료전에 지체없이 계약담당공무원에게 서면으로 계약기간의 연장신청과 동 연장으로 인하여 추가비용이 발생하는 경우에는 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다. 다만, 연장사유가 계약기간내에 발생하여 계약기간 경과후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 후 즉시 계약기간의 연장신청과 제4항에 의한 계약금액 조정신청을 함께 하여야 한다.

□ 조달청 「정부계약 관계법규 해석사례」

○ 5. 설계변경으로 인한 계약금액의 조정 > 가. 의의

- (1) 설계변경이라 함은 공사를 시공하던 도중 당초 예기치 못했던 사태의 발생이나 공사물량의 증감, 계획의 변경 등으로 당초 설계한 내용을 변경시키는 것을 말한다. 이와 같은 설계변경으로 공사량의 증감이 발생한 때에는 계약금액을 조정하게 된다.
- (2) 설계변경은 성격상 당초계약의 목적 및 본질 등을 바꿀 만큼의 변경이어서는 아니되며, 이와 같은 경우는 오히려 새로운 계약으로 보는 것이 타당할 것임.

일련번호	3	감사자 (감사실)	3급 ☆☆☆, 4급 ○○○, 4급 ▼▼▼, 5급 ◎◎◎	공 개() 비공개(○)
통보	3건	-	-	-
조치부서	□□□□부 등 3개 부서	처분요구일자	2022. 12. 20.	회신기일 2023. 2. 3.

감사결과 처분요구서

통 보(3)

제 목 재단 정기간행물 신고 및 필요적 기재사항 게재 누락

관계부서 □□□□부, ㉔㉔㉔㉔㉔㉔부, ㉔㉔㉔㉔㉔㉔부

조치부서 □□□□부, ㉔㉔㉔㉔㉔㉔부, ㉔㉔㉔㉔㉔㉔부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 「직제규정 시행규칙」 제2조 등에 따라 재단의 사보인 웹진 림(林)을 2010년부터 현재까지 장학생, 관계자 및 임직원 등을 대상으로 발행하고 있으며, 재단의 사업소식과 장학금 신청정보, 장학생 우수사례 등을 대내외에 전파하여 이해관계자들과 공감대를 형성하고 사업을 홍보하고 있다.

[참고] 재단 사보 웹진 림(林)의 발행정보

사보 명	발행목적	발행부서	발행대상	최초 발행연도	발행 횟수
웹진 림(林)	기관 온라인 사보를 발행하여 유익한 정보를 구독자에게 전달	□□□□부	재단 외부고객 및 임직원	2010년	67회

< 자료: □□□□부 제출자료 재구성 >

2. 관계 법령 및 판단기준

「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률(이하 ‘정기간행물법」 제2조에 따르면 동일한 제호로 2회 이상 계속적으로 발행하는 간행물을 ‘정기간행물’이라고 하며, 동법 제16조 및 제19조 등에 따르면, 정기간행물 중 정보간행물 및 기타간행물 등(이하 ‘잡지외간행물’)을 발행하려는 자는 해당 간행물의 발행 소재지를 관할하는 구청장 등에게 간행물의 제호, 종별 및 간별 등 법령으로 정한 사항을 신고하도록 되어 있고, 정기간행물사업자⁹⁾는 정기간행물에 정기간행물사업자의 성명, 주소, 제호 등 필요적 기재사항을 독자가 알아보기 쉽게 게재하도록 되어 있다.

따라서 재단이 정기간행물(잡지외간행물)을 발행하는 경우에는 발행 소재지인 대구광역시의 동구청장 등에게 법령으로 정한 사항을 신고해야 하며, 해당 간행물에는 필요적 기재사항을 게재하여 발행하여야 한다.

3. 감사 결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부에서 발행하는 사보의 발행 현황을 확인해 본 결과, 아래 [표 1]과 같이 웹진 림(林)이 동일한 제호로 연 2회 이상 계속적으로 발행하는 간행물로서 정기간행물(잡지외간행물)에 해당함에도 불구하고, 최초 발간연도인 2010년부터 현재까지 총 67회에 걸쳐 발행하면서 대구광역시 동구청장에게 발행 사실 등 법령으로 정한 사항을 신고하지 않았으며, 정기간행물사업자의 성명, 주소 등 필요적 기재사항을 게재하지 않고 발행한 것으로 확인되었다.

[표 1] 웹진 림(林)의 「정기간행물법」에 따른 신고 및 게재 여부

신고 및 필요적 기재사항 게재 여부	신고 및 필요적 기재사항 대상 여부	정기간행물 해당 여부	상세 종류	제 호	최초 발행연도	발행 횟수	발행 주기	예외사항 ¹⁰⁾ 해당 여부
미신고·미게재	해당	해당	잡지외간행물 (기타간행물)	웹진 림(林)	2010년	67회	계간	비해당

< 자료: □□□□부 제출자료 재구성 >

9) 정기간행물을 발행하는 자로서 「정기간행물법」 제16조제1항에 따라 신고를 한 자(「정기간행물법」 제2조(정의))

10) 법령에 따른 신고 예외사유

- (법 제16조) 기관이 그 소속원에게 무료로 보급할 목적으로 발행
- (시행령 제8조) 총 발행면의 100분의 60 이상의 면에 학습자료 혹은 상업광고를 게재하는 잡지외간행물

나아가, 위 사보를 포함하여 재단 전반의 정기간행물 발행 현황을 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ㉠㉡㉢㉣㉤㉥부의 복권기금 꿈사다리 장학사업 뉴스레터 (렛츠북꿈) 등 총 4개의 간행물이 정기간행물(잡지외간행물)에 해당하여 위 법령에 따른 신고 및 필요적 기재사항의 게재 대상이나, 발행 시점부터 현재까지 대구광역시 동구청장에게 신고하거나 필요적 기재사항을 게재하지 않고 발행한 것으로 확인되었다.

[표 2] 재단 전반의 정기간행물(잡지외간행물) 미신고 및 기재 누락 현황

(기준일자: 2022.10.26.)

구분	간행물명 (제 호)	종류	발행부서	발행주기 (간별)	최초 발행연도	발행 횟수	신고 여부 (법 제16조)	필요적 기재사항 (법 제19조)
1	웹진 림(林)	정기 간행물 (잡지외 간행물)	㉠㉡ ㉠㉡부	계간	2010년	67회	미신고	미게재
2	복권기금 꿈사다리 장학사업 뉴스레터 (렛츠북꿈)		㉢㉣㉤㉥ ㉢㉣부	격월간	2020년	9회		
3	푸른등대 기부금사업 뉴스레터		㉦㉧㉨㉩ ㉦㉧부	연 2회간	2014년	20회		
4	사회리더 대학생 멘토링 뉴스레터		㉪㉫ ㉪㉫부	계간	2011년	88회		

< 자료: ㉠㉡㉢㉣부 제출자료 재구성 >

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과) ㉠㉡㉢㉣부는 정기간행물 관련 법령의 존재 및 신고 필요 여부를 인지하지 못하고 있었으며, 향후 법령 위배사항이 없도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㉠㉡㉢㉣부장, ㉤㉥㉦㉧㉨㉩부장, ㉪㉫㉬㉭㉮㉯부장은 부서에서 발행하는 정기간행물에 대하여 「정기간행물법」에 따른 신고 및 필요적 기재사항을 게재하는 등 법령에서 정한 의무사항을 이행하시기 바랍니다. (통보)

[별지]

관계 법령 및 내규

□ 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률」 (약칭: 정기간행물법)

○ 제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “정기간행물”이란 동일한 제호로 연 2회 이상 계속적으로 발행하는 간행물로서 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조에 따른 신문을 제외한 다음 각 목의 것을 말한다.

가. 잡지 : 정치·경제·사회·문화·시사·산업·과학·종교·교육·체육 등 전체 분야 또는 특정분야에 관한 보도·논평·여론 및 정보 등을 전파하기 위하여 동일한 제호로 월 1회 이하 정기적으로 발행하는 책자 형태의 간행물

나. 정보간행물 : 보도·논평 또는 여론 형성의 목적 없이 일상생활 또는 특정사항에 대한 안내·고지 등 정보전달의 목적으로 발행되는 간행물

다. 전자간행물 : 통신망을 이용하지 아니하고 컴퓨터 등의 정보처리장치를 이용하여 읽거나 보고 들을 수 있도록 전자적으로 발행한 간행물

라. 기타간행물 : 월 1회 이하 발행되는 간행물 중 책자 형태가 아닌 간행물

○ 제16조(신고) ① 정보간행물·전자간행물 또는 기타간행물(이하 “잡지외간행물”이라 한다)을 발행하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 해당 잡지외간행물을 발행하는 소재지를 관할하는 시장·군수·구청장에게 다음 각 호의 사항을 신고하여야 하며, 신고한 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다. 다만, 국가 또는 지방자치단체가 발행 또는 관리하거나 법인, 그 밖의 기관·단체가 그 소속원에게 무료로 보급할 목적으로 발행하는 경우와 대통령령으로 정하는 잡지외간행물은 그러하지 아니하다.

1. 제호
2. 종별 및 간별
3. 발행인 및 편집인의 성명, 생년월일, 주소. 다만, 외국 잡지의 내용을 변경하지 아니하고 국내에서 그대로 인쇄·배포하는 경우를 제외한다.
4. 발행소 및 발행소의 소재지
5. 발행목적과 발행내용
6. 무가 또는 유가 발행의 구분

② ~ ③ (생략)

④ 잡지외간행물의 신고에 관하여는 제15조제2항부터 제5항까지의 규정을 준용한다.
이 경우 “잡지”는 “정보간행물·전자간행물 또는 기타간행물”로, “시·도지사”는 “시장·군수·구청장”으로, “등록”은 “신고”로, “등록증”은 “신고증”으로 본다.

○ 제19조(필요적 기재사항) 정기간행물사업자는 해당 정기간행물에 다음 각 호의 사항을 독자가 알아보기 쉽게 게재하여야 하며 수인의 편집인이 있는 경우에는 그 책임 분야와 함께 각자의 성명을 게재하여야 한다.

1. 정기간행물사업자의 성명(법인 또는 단체인 경우에는 명칭)·주소
2. 등록 또는 신고 번호 및 연월일
3. 제호·간별·발행인 및 편집인
4. 발행소 및 발행연월일

□ 「잡지 등 정기간행물의 진흥에 관한 법률 시행령」

○ 제8조(등록 및 신고 제외대상 정기간행물) ① (생략)

② 법 제16조제1항 각 호 외의 부분 단서에서 “대통령령으로 정하는 잡지외간행물”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정기간행물을 말한다.

1. 총발행면의 100분의 60 이상의 면에 학습자료를 게재하는 정보간행물·전자간행물 또는 기타간행물
2. 총발행면의 100분의 60 이상의 면에 상업광고를 게재하는 정보간행물·전자간행물 또는 기타간행물

일련번호	4	감사자 (감사실)	3급 ☆☆☆, 4급 ○○○, 4급 ▼▼▼, 5급 ◎◎◎	공 개() 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2022. 12. 20.	회신기일
				2023. 2. 3.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 광고 · 홍보 위탁계약 관리 부적정

관계부서 □□□□부

조치부서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 2002년 4월 ◀◀◀◀◀◀ ◀◀◀과 직업계고 인식개선 홍보 위탁사업 업무협약을 체결하고, 주요과업 중 하나로 직업계고 인식개선을 위한 웹드라마 제작을 추진하였다.

이와 관련하여 □□□□부는 총 10회로 구성된 웹드라마 ‘프로, 탄’을 제작하고 이를 재단 공식 ㄹㄹㄹ 채널 등에 순차적으로 송출하였다.

[참고] 직업계고 인식개선을 위한 웹드라마 개요

□ 제작개요

- (제작업체) [] * 「정부광고법」에 따라 []에서 선정
- (제작기간) 2022. 6. 29. ~ 10. 31. * 만족도 조사 등 사후관리 포함
- (제작금액) ○원(VAT 포함)

□ 추진내용

- (제작) 전국 5개 계열별 특성화고 학생 성장스토리를 담은 옴니버스형 에피소드 구성
 - (프로그램명) 프로, 틴 * 꿈을 먼저 찾은 10대(teen)가 어려움을 해결하는 과정에서 프로(pro)로 성장하는 이야기
 - (영상구성) 에피소드당 2회(10분 내외), 총 10회

구분	에 피 소 드 1	에 피 소 드 2	에 피 소 드 3	에 피 소 드 4	에 피 소 드 5
계열/학년					
주요노출					
주연 배우	남				
	여				

- (홍보용 콘텐츠) 티저, 포스터, 메이킹필름, 쇼츠 등 다양한 홍보콘텐츠 제작
- (송출) 재단 [], [], [] 등 다양한 채널을 통해 송출
 - (제작발표회) 9.8.(목), 온라인으로 진행 * 제작발표회 당일 첫방영을 시작으로 주 2회 송출

* []부 제출자료 재구성

그러나 웹드라마 10부작 중 에피소드 1(1,2편)에 출연한 출연자(●●)가 경찰에 음주운전으로 적발되어 [] 등 다수 언론에 보도¹¹⁾되었고, 이에 []부는 ●● 출연 에피소드 및 부가 콘텐츠를 비공개로 전환하고, 에피소드 1(1,2편)과 관련된 광고를 전면 중단하여 이미 제작한 콘텐츠를 사용할 수 없게 되었다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「직업계고 인식개선 홍보 위탁사업 협약서」 제6조 제1항에 따르면 위탁기관은 사업비를 관리·운영함에 있어 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 한다고 되어 있고, 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률」 및 동 법 시행령에 따라 []부가 []에 의뢰하여 협력사 []와

11) ◇◇ ●● 음주운전 적발...소속사 “팀·개인 활동 중단” ([], 2022.09.22.)
‘음주운전’ ◇◇ ●●, 활동 중단...연기 데뷔작 ‘프로, 틴’ 영상도 삭제 ([], 2022.09.23.)

체결한 「직업계고 인식개선을 위한 웹드라마 제작업체 선정 약정서」에 따르면 총 10편 분량의 웹드라마를 제작할 것을 약정하였으며, 「공기업·준정부기관 계약사무 규칙」 제5조에 따르면 공기업·준정부기관의 계약 당사자는 계약의 내용을 신의 성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 되어 있다.

한편, 비슷한 시기에 음주운전으로 적발된 영화배우 ♠♠♠은 ♦♦♦♦♦♦♦♦에서 주관한 공익광고의 출연 계약서 상 품위유지의무를 위반한 것으로 간주해 출연료 전액을 반납¹²⁾한 바 있다.

따라서 □□□□부는 업무협약을 통해 수령한 사업예산이 목적에 맞게 적절히 집행될 수 있도록 관리의무를 다하여야 하고, 계약체결 시 약정서 등에 우리 재단의 권리와 계약상대방의 의무를 명확히 기재하여, 업무협약 및 계약상 과업 내용인 직업계고 인식개선을 위한 10편의 웹드라마 제작이 당초 계약에 따라 성실히 이행될 수 있도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부는 재단이 ▣▣▣▣▣에 에피소드 1,2편의 제작비용에 대한 배상요청을 할 수 있는지 등을 법무법인에 자문한 결과, 해당 약정서에는 ① 출연자의 음주운전 등으로 인하여 홍보물의 송출을 중단할 경우 협력사에 추가 의무를 부담하는 내용의 조항을 확인할 수 없는 점, ② 제작사가 소속사로부터 손해배상을 받을 경우 제작비용에 상응하는 대금을 재단이 제작사로부터 지급받기로 하는 내용의 약정이 별도로 존재하지 않는 점, ③ 협력사가 소속사, 출연자 사이에 체결한 출연 계약서상 광고촬영 이후에도 일정기간 동안 명예를 유지할 의무를 부과하는 품의 유지의무 약정이 명시되지 않은 점 등을 고려할 때, 계약상 채무불이행으로 인한

12) ‘음주운전’ ♠♠♠, 광고 출연료 뺏는다...“품위유지 의무위반”(目目目目, 2022.09.27.)
♠♠♠, 공익광고 출연료 반납 완료...주연작은 여전히 ‘난감’(目目目目目目, 2022.10.28.)

손해배상 청구가 어렵다는 사실을 확인하였고, 이에 대안으로 협력사와 합의를 통해 협력사가 손해산정 건적 금액에 상응하는 직업계고 인식개선 홍보 관련 신규 주제 콘텐츠를 추가 제작하여 납품하는 방식으로 변경계약을 추진¹³⁾하였다.

[참고] 웹드라마 제작 건 관련 □□□□부 조치경과

- (9.22.) 출연자(●●) 음주운전 적발 사건 발생, 에피소드(EP.1) 및 부가 콘텐츠 모두 비공개 전환
- (9.30./10.6) □□□□부가 재단 ◆◆팀에 법률자문 의뢰 공문 발송
- (10.11.) 협력사(▣▣▣▣) 측에서 배우 소속사 측으로 내용증명 문서 발송
- (10.18.) 재단 법무팀, 법률자문 의견서 회신
- (10.21./24.) 협력사(▣▣▣▣)측 협의진행 / 제안사항 공문 접수
- (10.24./28.) 협의사항 등 교육부 공유, 의견 요청 / 교육부 이견 없음
- (11.1.) 재단과 협력사(▣▣▣▣) 계약변경 내용 최종 합의
- (11.4.) 웹드라마 제작건 관련 추진현황 및 계약변경 추진 보고

그러나 비록 이번 계약 사례에서는 협력사와 원만한 합의를 통해 신규 콘텐츠 제작의 결론이 도출되었다고는 하나, 현 약정서의 내용은 추후 재단의 귀책없는 사유로 광고·홍보물의 활용이 불가능한 문제가 재차 발생하였을 때 협력사 등에 계약상 손해배상 청구가 불가하므로, 약정서에 재단의 권리와 계약상대방의 의무를 명확히 기재하는 등 대책을 마련함이 바람직하다.

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과)

□□□□부는 감사결과를 수용하면서, 향후 광고·홍보 계약 시 재단의 권리와 계약상대방의 의무 및 손해배상 여부를 명확히 기재하여 사업이 성실히 이행될 수 있도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□부장은 향후 광고·홍보 위탁계약 체결 시 출연자의 품위 유지의무 위반 등 재단의 귀책없는 사유로 광고·홍보물의 활용이 불가능한 상황이 발생할 경우 분쟁의 소지없이 협력사에 손해배상을 청구 또는 동일한 품목의 결과물로 대체하여 납품받을 수 있도록 약정서를 보완하시기 바랍니다. (통보)

13) 직업계고 인식개선 웹드라마 관련 추진현황 및 계약변경 보고(□□□□부-3242, 2022.11.4.)

관계 법령 및 내규

□ 「직업계고 인식개선 홍보 위탁사업 협약서」

- 제2조(사업내용) ① “주관교육청”이 “위탁기관”에게 위탁하는 사업의 내용은 다음 각 호와 같다.
 - 1. 직업계고 인식개선을 위한 웹드라마 제작 및 송출
 - 2. 직업계고 인식개선을 위한 취업박람회 운영지원
 - 3. 직업계고 인식개선을 위한 홍보 추진
- 제6조(사업비 관리) ① “위탁기관”은 사업비를 관리·운영함에 있어 선량한 관리자로서의 주의 의무를 다하여야 하며, 사업 이외의 용도로 사용하여서는 아니 된다.

□ 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」

- 제5조(계약의 원칙) ① 공기업·준정부기관의 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다.

□ 「직업계고 인식개선을 위한 웹드라마 제작업체 선정 약정서」

- 제3조(업무범위) ① ‘재단’은 ‘광고주’의 「직업계고 인식개선을 위한 웹드라마 제작업체 선정」 과업을 진행함에 있어 「정부기관 및 공공법인 등의 광고시행에 관한 법률 시행령 제6조 제2항에서 위임된 정부광고 업무를 수행하며, ‘협력사’가 수행할 업무의 범위는 아래의 각 호와 같다.
 - 입찰시 조달청에 공개된 제안요청서
 - 입찰시 조달청에 제출된 제안서
 (후략)
- 직업계고 인식개선을 위한 웹드라마 제작 및 송출업체 제안요청서(재단)
 - Ⅲ. 제안요청내용 - 1. 과업내용 - 가. 직업계고 웹드라마 제작 및 송출 - ○ 제작물 형태(2가지 유형) - ①웹드라마 본편 - 편수 및 길이: 10부작 내외, 15분 내외
- 직업계고 인식개선을 위한 웹드라마 제작 제안서(☒☒☒☒☒)
 - 200.제안개요 - 주요 사업내용 - 본편 영상제작 - 10분내외 * 10편

일련번호	5	감사자 (감사실)	3급 ☆☆☆, 4급 ○○○, 4급 ▼▼▼, 5급 ◎◎◎	공 개 () 비공개(○)
통보	1건	-	-	-
조치부서	□□□□부	처분요구일자	2022. 12. 20.	회신기일
				2023. 2. 3.

감사결과 처분요구서

통 보

제 목 대학생 홍보대사 선발심사 기준 운영 부적정

관계부서 □□□□부

조치부서 □□□□부

내 용

1. 업무 개요

□□□□부는 재단의 고등교육비용 부담 완화, 학생복지 향상, 미래 인재 양성을 위한 다양한 제도를 온·오프라인으로 널리 알리기 위하여 서류 및 면접심사를 거쳐 최근 3년간 대학생 홍보대사 321명을 선발·운영하였다.

[표1] 최근 3개년 대학생 홍보대사 선발 현황

구분	선발예정	신청접수	서류심사 통과	최종면접 합격
'20년(◁기)				
'21년(◁기)				
'22년(◁기)				

2. 관계 법령 및 판단기준

「한국장학재단 대학생 홍보대사 운영지침」에 따르면 대학생 홍보대사의 모집절차 및 선발전형 등 세부사항은 「위임전결규칙」상 전결권자인 □□□□부장이 정하는 바에 따르도록 하고 있으며, 이에 □□□□부는 「제13기 대학생 홍보대사 모집 및 선발심사 계획(안)」¹⁴⁾을 통해 대학생 홍보대사 선발심사 기준을 수립하면서, [표2]과 같이 서류심사를 자기소개서(90점)와 경력 등 우대사항(10점)으로 평가하도록 정하였고, 경력 등 우대사항 항목은 재단 수혜여부, 홍보대사 경험자 등 5가지 세부항목으로 구성하였다.

[표2] 대학생 홍보대사 서류심사 항목

구분	항목	내용	배점
자기 소개서 (90점)			
경력 등 우대사항* (10점)			
합계			100점

* 경력 등 우대사항: 경력 여부 유/무로 재단 담당자 일괄 기입 (유:2점, 무:0점)

14) 2020년~2022년 서류심사 평가항목 동일함, □□□□부-233 (2022.01.19.)

따라서 위 부서에서는 공정하고 객관적인 심사를 위해 심사 대상자가 해당 경력 우대사항 요건을 충족하였는지 증빙서류를 확인하는 절차를 마련하고, 증빙이 부족한 경우 보완을 요구하거나 점수를 부여하지 않는 등의 조치를 취했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 □□□□부는 재단 수혜여부, 홍보대사 경험자, 봉사활동 실적 항목에 대해서는 증빙서류를 제출받아 이를 확인하면서도, 동아리 경험자, 총학생회 활동자 항목에 대해서는 별도로 증빙서류 제출 및 확인절차 없이 신청자가 서류에 기재한 사항만을 근거로 [표3]와 같이 최근 3년간 서류심사 대상자 1,236명 중 868명에게 점수를 부여한 것으로 확인되었고, 그 결과 대학생 홍보대사 선발절차의 객관성과 공정성에 대한 대외 신뢰도 저하를 초래하였다.

[표3] 최근 3년 대학생 홍보대사 서류심사 대상자 중 동아리 경험자, 총학생회 활동자 항목 가점 부여현황

(단위: 명)

구분	2020		2021		2022		합계	
	점수부여	심사대상	점수부여	심사대상	점수부여	심사대상	점수부여	심사대상
△△								
△△								
△△								
△△								
△△								
△△								
△△								
전체								

관계부서 및 관련자 의견(및 검토결과)

□□□□부는 감사결과를 수용하면서, 홍보대사 서류심사 시 동아리 경험자와 총학생회 활동자의 경우 해당되는 학생의 증명서가 발급되기 어려운 학생들의 사정을 감안하여 그간 관행으로 서류에 자기 기술만으로 심사를 진행하였으나,

향후 홍보대사 서류 제출과 관련하여 공식적으로 증빙이 가능한 요건으로 항목을 구성하여 심사하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 □□□□부장은 대학생 홍보대사 서류심사 중 경력 등 우대사항 평가항목 심사 시 모든 세부 항목에 대하여 객관적인 사실 증빙을 확인하는 절차를 마련하도록 개선하시기 바랍니다. (통보)

관계 법령 및 내규

- ☐ 「한국장학재단 대학생 홍보대사 운영지침」
- 제5조(모집 및 선발) ③ 모집절차 및 선발전형 등 세부사항은 「위임전결규칙」에 따른 전결권자(이하 “전결권자”라고 한다)가 정하는 바에 따른다.
- ☐ 「위임전결규칙」
- [별표] 17 ☐☐☐☐부 - 1 - 홍보 - 홍보대사 - 세부계획 수립 등 일반사항 - ☐☐☐☐부장
- ☐ 「제13기 대학생 홍보대사 모집 및 선발심사 계획(안)」
- 2. 서류 심사, ☐ 심사내용
 - 자기소개서(90점), 경력 등 우대사항(10점) 평가
 - (자기소개서, 90점) 재단 홍보대사 담당자, 팀 대표 합산 평균점수
 - (경력 등 우대사항, 10점) 경력 여부 유/무로 재단담당자 일괄 기입(유: 2점, 무: 0점)

【서류 심사 항목】

구분	항목	내용	배점
자기 소개서 (90점)			
경력 등 우대사항* (10점)			
합계			100점

※ 경력 등 우대사항: 경력 여부 유/무로 재단 담당자 일괄 기입 (유:2점, 무:0점)